

الاستفتاء نمبر (۱) تاريخ... ۲۰۱۳.../۳.../۱۲...

ڪه چيري يو مٿروان د ڊيري تپزي له ڪبله په بازار ڪي سړي په موټرو ووهي په داسي حال ڪي چي پر خپل طرف هم روان وي ايا
 ضمان پرسته؟؟ بينوا توجروا **المستفتي:**

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان پرسته ځكه چي مخالفت يې كړي دي له قواعدو څخه د مرور (تگ).

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ۳۱۱

فان السائق السيارع متعديا في سيرة بمخالفة قواعد المرور مثل ان يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان الى
 قوله فلاخفاء في كونه ضامنا لان الضرر انما نشأ بتعدييه والمتعدي ضامن في كل حال.

وايضا في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۵۲۱۶ ج ۷

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ و ضرر ولا يعفى من هذه
 المسؤولية الا في الحالات الآتية.

الاستفتاء نمبر (۲) تاريخ... ۲۰۱۳.../۳.../۱۲...

ڪه چيري استاذ پر سړك باندي پر خپل طرف (لاس) روان وي او څوك په ووهي ايا ضمان پرسته؟
 بينوا توجروا

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان پرسته ځه هم دي په قصد سره هغه څوك نه په ووهي ځكه چي مخالفت يې كړي دي له قواعدو څخه د مرور.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ۳۱۱

فان كان سائق السيارة متعديا في سيرة بمخالفة قواعد المرور مثل ان يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان
 او لم يلتزم بخطه في الشارع وما الى ذلك من قواعد المرور الاخرى فلاخفاء في كونه ضامنا لان الضرر انما نشأ بتعدييه
 والمتعدي ضامن في كل حال.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۵۲۱۶ ج ۷

والسائق ضامن مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن أم المال اذا تحققت عناصرها من خطأ و ضرر ولا يعفى من
 هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية

تاریخ... ۲۰۱۳.../... ۳.../... ۱۲...

الاستفتاء نمبر (۳)

که چیري ٿرافيڪ اشارو رکڻي ڊپاره ڊڊرڊولو ليڪن استاذ نه ڊرڊري او ٺوڪ په ووهي په داسي حال کي چي پر خپل طرف (لاس) هم وي او تر عادي اندازي تگ هم متجاوز نه دي ايا ضمان پرسته که يا بينوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان پرسته ٺڪه چي ڊرافيڪ په اشارو سره دنه ڊرڊلو په صورت کي مخالفت له قانون ٺخه راغي نو لهدا ضمان پرسته.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ۳۱۱ في المجلد الواحد

فان كان سائق السيارة متعديا في سيرة بمخالفة قواعد المرور مثل ان يسرق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان او لم يلتزم بخطه في الشارع وما الى ذلك من قواعد المرور الاخرى فلا خفاء في كونه ضامنا لان الضرر انما نشأ بتعدييه والمتعدي ضامن في كل حال.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۲۵۱۶ ج ۷

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ و ضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية.

تاریخ... ۲۰۱۳.../... ۳.../... ۱۲...

الاستفتاء نمبر (۴)

که چیري استاذ ڊٺولو قواعد و ڊرور (تگ) يعني ٿرافيڪي نظام مطابق موٽر چلوی هم عادي رفتار کوي هم پر خپل طرف روان وي او ڊرافيڪ ڊ اشاري هم مخالفت نه وي کړی ڊڊي باوجود اصطدام (ٺکر) رامنځ ته سي ٺوڪ په ووهي ايا په داسي صورت کي پر چلونکي ضمان سته او که يا؟؟ بينوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو په د صورت کي هم ضمان سته ٺڪه ڊ مباشر (فعل کونکي) لپاره تعدي (تجاوز) شرط نه ده مگر ٺلور صورتونه ٺيني مستثناء دي، چي په هغو کي ضمان نسته چي په راروانو استفتاء گانو کي به تشريح سي انشاء الله تعالى.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ۳۱۲

اما اذا لم يكن متعديا في السير بأن ساق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور فهل يضمن الضرر الذي اصاب رجلاً آخر بسيارته في هذه الحالة الى قوله والذي يظهر لي في ضوء القواعد والجزئيات الفقهية التي ذكرتها فيما قبل والله سبحانه وتعالى اعلم ان السائق يضمن الضرر الذي باشره وان لم يكن متعديا لانه قد تقرر باجماع الفقهاء ان المباشرة لا يشترط لتضمينه ان يكون متعديا ولكن يجب منه ان تتحقق منه مباشرة الضرر على الوجه الذي ذكرنا من تفسير القاعدة الثانية.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٢٥١٦ ج ٧

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية.

تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢..

الاستفتاء نمبر (٥)

كه چيري استاذ خيل موٽر د قواعد و سره د مرور او ترافيكي نظام موافق چلوي ليكن يو سري بل سري تپله كړي نا خاپه يې د موٽر مخ ته ورسوي او موٽر ووهي ايا پر موٽر و ان ضمان سته او كه يا؟؟ بينوا توجروا
المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په داسي صورت كي كه چيري امكان ددې نه وي چي استاذ خيل موٽر و دروي مخكي ترو هلو نو سري ووهل سي ضمان نسته بلكه ضمان پر دافع (تپله كونكي) دي.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٢

اذا كان السائق يسوق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور ولكن دفع شخص آخر امام سيارته فجاءة بحيث لم يمكن له ان يوقف السيارة قبل ان تدهسه فدهسة السيارة فهنا لا يضمن السائق وانما يضمنه الدافع الخ.

وايضاً في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٢٥١٦ ج ٧

اذا كان الحادث بسبب خطأ الغير او تعدية فيتحمل ذلك الغير المسؤولية وايضاً في ص ٥٦٤٦ ثانياً ضمن المتسبب وحده المتسبب هو من يفعل فعلاً يؤدي الى ضرر ما ولكن بواسطة أخرى ويضمن المتسبب بشرطين اثرفعله (١) اذا كان متعدياً (٢) واذا كان هو العامل الاهم.

تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢..

الاستفتاء نمبر (٦)

كه چيري استاذ د ترافيكي په اشاره سره خيل موٽر و دروي بل موٽر و ان د شالخوا موٽر و سره ټكر كړي او ولاړ موٽر د بل سري سره ټكر سي نو د سري ضمان به پر چا وي او د ولاړ موٽر ضمان به پر چا وي كه خراب سي يا څوك پكي زخمي يا مړ سي او د روان موٽر ضمان به پر چا وي بينوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په مذكوره صورت كي ټول ضمان د شاموټرپر موټروان دی دمخ د موټرپر استاذ باندي شی هم نسته.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٢

اذا وقف السائق سيارته امام اشارة المرور منتظراً اشارة فتح الطريق فصدمته سياره من خلفه و دفعته الى الامام فصدمت سيارته احدا فليس الضمان على سائق السيارة الامامية بل الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٢٥١٦ ج ٧

اذا كان الحادث بسبب خطأ الغير او تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبه حقانيه كوئته ص ٢٩٣ ج ٢٨

واذا كانت احدي السفينتين واقفة والاخرى سائرة فلا شيء على الواقفة وعلى السائرة ضمان الواقف ان كان الفيم مفراطا.

وفي المغنى لابن قدامه طبع بيروت لبنان ص ٣٤٤ ج ٨

فصل وان كانت احدي السفينتين قائمة والاخرى سائرة فلا ضمان على الواقفة وعلى السائرة ضمان الواقفة ان كان مفراطا ولا ضمان عليه ان لم يفرط على ما قدمناه.

وفي الفقه الاسلامي طبع اميره حمزه كتب خانه ص ٥٧٩٠ ج ٧

ولو صدمت سفينة جائية سفينة واقفة كان الضمان على صاحب السفينة الجائية اذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها.

الاستفتاء نمبر (٧) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

که چیري موټر جوړوي او استاذ هم عادي استاذ وي او د قانون ترافيکي څه يې هم مخالفت نه وي کړي ليکن په موټر کي يو خلل او نقصان پيدا سي مثلاً بريك يې کار پرېږدي يا يې ټاټر خطاء سي نو له دې وجهي اصطدام (ټکر) رامنځ ته سي سړي مړ يا زخمي کړي ايا ضمان پر سته پر استاذ او که يا؟ بينوا تو جروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په داسي صورت كي ضمان نسته که ټکر سي دانسان سره يا چپه سي پر انسان يا پر بل شي باندي او هغه تلف کړي ځکه دادده په وس کي نه ده او دی په دې کي متعدي هم نه دی.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٢

اذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهد تعهداً معروفاً ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطها فصدمت انساناً فقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية بأنه لا ضمان على السائق وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على احد او شيء او تلف فلا ضمان عليه.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٢١٦ ج ٧

ولا يعفى الا في الحالات الآتية اذا كان الحادث نتيجة لقوة القاهرة لا يستطيع دفعها و تعذر عليه الاحتراز منها وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبه حقانيه كوئته ص ٢٩٣ ج ٢٨
قال الفقهاء: اذا كان الاصطدام بسبب قاهر او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان على احد.
وايضاً في الفقه الاسلامي طبع اميره حمزه كتب خانه ص ٥٧٩٠ ج ٧
فان حدث التصادم الخ.

الاستفتاء نمبر (٨) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

که چيري استاذ عادي استاذ نه وي د موټر په سم او خراب نه پوهېږي نو په حالت د سير (تگ) کي يې بريک کار پرېږدي يا ټاټر خطاء کي او په سبب يې څه ضرر پيدا سي لکه د يو چا قتل يا زخم يا د چا مال تلف سي نو ايا ضمان پر چلونکي سته او که يا؟؟ بينوا توجروا **المستفتي :**

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو په صورت مذکوره کي ضمان پر سته ځکه چي د استاذ د عدم ممارسته له وجهي د موټر سره د خلل نسبت استاذ ته کېږي.

کما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٤

نعم ان اخل بشرط من هذه الشروط مثل عدم تعهده للسيارة الى قوله فانه يضمن في كل ذلك وان خرجت السيارة من ضبطه لانه مسبب لانفلات السيارة بتعديه.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٢١٦ ج ٧

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ او ضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية.

الاستفتاء نمبر (٩) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

که چيري موټر خراب وي مثلاً بريک يې سم نه وي يا بل علت پکښې وي نو که چيري موټر وان سره ددې علت موټر وان کي او له وجهي يې اصطدام رامنځ ته سي ايا پر چلونکي يې ضمان سته او که يا؟؟ بينوا توجروا **المستفتي :**

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان پر سته ځکه نسبت د خلل ده ته کېږي دی يې سبب دی نو دی متعدي بلل کېږي .

کما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٤

نعم ان اخل بشرط من هذه الشروط مثل عدم تعهده للسيارة او تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتها الى قوله فانه يضمن في كل من ذلك وان خرجت السيارة من ضبطه لانه مسبب لانفلات السيارة بتعديه.
همدارنگه که موټر د پرتېزوي چي د عادت په خلاف وي هم ضمان پر سته.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٤

او سوقها سوقا عنيفا فانه يضمن في كل ذلك و ان خرجت من ضبطه لانه مسبب لانفلات السيارة بتعديه.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٢١٦ ج ٧

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطأ و ضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية

الاستفتاء نمبر (١٠) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

كه چيري شوک پر عام سړک باندې موټر چلوي او د قواعدو د مرور (تگ) او ترافيکي نظام يې هم پوره مراعات کړي وي ليکن ناخپه سړي مخ ته حان ورو واچوی او موټري يې ووهي ايا پر استاذ (چلونکي) ضمان سته او که يا؟؟ بينوا توجروا
المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

كه چيري دغه سړی په داسي حد كي مخ ته ورغلی وي چي امکان ددې نه وي چي استاذ خپل موټر ودروي په عادي رفتار كي نو ضمان نسته پر چلونكي او كه امکان د درېدلو وي په عادي رفتار كي ليكن د ډېر سرعت له وجهي نه ودرېږي بيا ضمان پر سته ليكن پر دواړو پر هريوه دغه بل د تاوان ضمان سته.

كما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٥

اذا ساق انسان سيارته في شارع عام ملتزما السرعة المقررة ومتبعاً خط السير النظام و متبصراً في سوقه حسب قواعد المرور فقفز رجل امامه فجأة فصدته السيارة الى قوله في ص ٣١٦

والذي يظهر لي في هذه الصورة والله سبحانه أعلم ان الرجل الذي قفز امام السيارة ان قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان ان تتوقف بالفرملة و كان قفزه فجأة لا يتوقع مسبقا لدي سائق محتاط فان هلاكه او ضرره في مثل هذه الصورة لا ينسب الى سائق السيارة ولا يقال انه باشر الا تلاف فلا يضمن السائق و يصير القافز مسببا لهلاك نفسه و ذلك لوجه الخ

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٨٧ - ٥٦٤٧ ج ٧

رابعاً ضمان المتسبب والمباشر معا يضمن المباشر والمتسبب بالاشتراك معا اذا تساوى او تعادل اثرهما في الفعل الذي يترتب عليه احداث الضرر.

الاستفتاء نمبر (١١) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

ايا موټر د اصطدام په صورت كي د شا او د مخ او د ټاټر فرق سته يا د بغل چي په ټكر كي د مخ ضمان لازم سي او د شا په ټكر كي نسي لازم او كه يې فرق نسته؟؟ بينوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

د موټر په اصطدام (ټکر) کې فرق نسته د شا او دمخ او دبغل او د ټائر، که ضمان لازم وي په ټولو کې لازم دی او که نه وي هم په ټولو کې نه دي لازم بخلاف الدابة (اوبس) چې په لکۍ او د شا په پنبه کې بې ضمان نه وي .

کما في البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۳۱۱

اذن فالاصل ان سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها او من مقدمتها او من خلفها او من احد جانبيها لان السيارة آلة محضة في يد السائق فتنسب مباشرة الاضرار اليه و قبيل هذه العبارة و من هذه الجهة أرى ان ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما اصابته الدابة بفمها او يدها و بين ما نفخته برجلها او بذنبها لا يتأتى في السيارة فانهم ضمنوا الراكب في الحالة الاولى وله يضمنوه في الحالة الثانية لان الراكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها او بذنبها.

تاریخ... ۲۰۱۳.../...۳.../...۱۲...

الاستفتاء نمبر (۱۲)

که چیرې موټر د ټائر د پټاؤ له کبله چپه سي او څوک مړ یا ټپي کړي یا د چاشی هلاک کړي ایا ضمان پر چلونکي سته؟؟
بینوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

ضمان نسته پر چلونکي ځکه په عامه لار کې هر څوک حق د مرور لري لیکن خو چاته به ضرر نه رسوي چې امکان وي د ځان د ساتلو د ضرر رسولو څخه د چلونکي تر قدرت و تلي خبره ده نو ضمان هم نسته پر ده باندي .

کما في البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۲۹۳

والاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة الى قوله ونما تقيدت بها فيما يمكن التحرز عنه دون ما لا يمكن التحرز عنه لانا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه يتعذر عليه استيفاء حقه لانه يمتنع عن المشي والسير مخافة ان يبتلي بما لا يمكن ان يتحرز عنه.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۵۲۱۶ ج ۷

اذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطع دفعها تعذر عليه الاحتراز منها وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.

وايضا في الفقه الاسلامي ص ۵۷۸۱ ج ۷

اولا ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه ومعناه كل ما يشق البعد عنه لا يكون سببا موجبا للضمان الخ.

تاریخ... ۲۰۱۳.../...۳.../...۱۲...

الاستفتاء نمبر (۱۳)

که چیرې دوه موټران سره ټکر سی یا دوی کښتی څه مالي نقصان رامنځ ته سي یا قتل رامنځ ته سي ایا ضمان سته که نسته که وي پر چا به وي؟؟ بینوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

كه چيري په خطاء سره وي نو هريو به ضمان د هغه بل د نقصان وركوي او د هريو به عاقله به تحمل د دية د هغه بل كوي.

كما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٨٨ ج ٧

التصادم اذا تصادم راكبان او فارسان او ملاحان او سائقا سيارة او ماشيان او راكب و ماش فماتا او تلف شئ بسبب التصادم وجب على كل واحد منهما عند الحنفية والحنابلة تحمل تبعة الضمان كاملة لكن في الموت تتحمل عاقلة كل واحد منهما دية الآخر واليوم يتحمل كل واحد لا عاقلته تبعة فعله وفي الاتلاف يجب على كل منهما تعويض ضرر الآخر لان الضرر قد حدث لكل واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه ايضا هذا اذا كان التصادم خطاء.

وفي البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣٠١

وكذلك ذكر الفقهاء مسألة اصطدام السفينتين وانه كاصطدام الراكبين في ان على كل واحد منهما ضمان الآخر لكن قال الشرييني رحمه الله محل هذه التفصيل اذا كان الاصطدام بفعلها او لم يكن وقصرا في الضبط او سيرا في ربح شديد.

وفي الرد مع الدر ص ٤٢٨ ج ٥

وضمن عاقلة كل فارس او راجل دية الآخر ان اصطدما و ماتا منه.

الاستفتاء نمبر (١٤) تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

كه چيري قصدا دوه سائقان (چلونكي دموتير) يا ملاحان (كبنتي والا) مثلا اصطدام (ټكر) سره و كړي ضمان به پر چا وي؟؟ بينوا توجروا

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په دې صورت كي به هريو هغه بل ته نصف (نيمی) دية او (نيمی) تاوان د مال او د خوړو وركوي.

كما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٨٨ ج ٧.

التصادم اذا تصادما راكبان او فارسان او ملاحان او سائقا سيارة او ماشيان او راكب و ماش فماتا او تلف شئ بسبب التصادم الى قوله في ص ٥٧٨٩ فان كان عمدا وجب عند الحنفية تحمل نصف قيمة الضمان اي نصف الدية او التعويض المال.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبه حقانيه كوئته ص ٢٩٢ ج ٢٨

و ان قصد الاصطدام الى قوله والصحيح ان على كل منهما في تركته كفارتين احدهما لقتل نفسه والاخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في اهلاك نفسيين بناء على ان الكفارة لاتتجزأ في تركة كل منهما نصف قيمة دية الآخر لاشتراكهما في الاتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه

وفي الدر على هامش الرد ج ٥ ص ٤٢٩ : ولو كانا عامدين فعلي كل نصف الدية

تاریخ... ۲۰۱۳.../... ۳.../... ۱۲..

الاستفتاء نمبر (۱۵)

که چیری موٽر چلونکی یا کبنتی- والا قصدا خپل موٽر یا کبنتی- دبل یوه سره ټکر کړي او یا له وجهي د نقصانه او بې قانونی- یې ورسره ټکر کړي ایا ضمان سته او پر چا باندي ضمان دی؟؟ بینوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان سته او پر متعمد (هغه څوک چې قصدا یې ټکر کړې دي) او پر هغه چا چې بې قانوني یې کړې ده پر هغه ضمان دی هم د ضرر مالي هم نفسي.

کما في الموسوعة الفقهية طبع مکتبه حقانيه کوئته ص ۲۹۳ ج ۲۸

و اذا كان الاصطدام بسبب تفريط احد رباني السفينتين او قائد السيارتين كان الضمان عليه وحده و معيار التفريط كما يقول ابن قدامة أن يكون الربان و كذلك القائد قادرا على ضبط سفينته او سيارته او ردها عن الاخرى فلم يفعل او امكنه ان يعد لها الى ناحية اخرى فلم يفعل او لم يكمل آلتها من الجبال والرجال وغيرها.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۵۷۹ ج ۷

اما اذا كان المخطئ احد المتصادمين كان الضمان عليه باتفاق الفقهاء كما لو صدم الماشي واقفاً.

وفي البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۳۰۱

وان تعمد احدهما او فرط دون الاخر فلكل حكمة

وفي المغني لابن قدامة طبع بيروت لبنان ص ۳۴۳ ج ۸

الا ان يكون التفريط من المصعد بان يمكنه العدول بسفينة والمنحدر غير قادر ولا مفرط فيكون الضمان على المصعد لانه المفراط وهذه العبارة في البحوث ص ۳۰۳ ايضا.

تاریخ... ۲۰۱۳.../... ۳.../... ۱۲..

الاستفتاء نمبر (۱۶)

که چیری دوه موټران یا کبنتی- تصادم (ټکر) سره وکړي نه قصدا وي او نه هم یوه چلونکي کومه کوتاهي بې قانوني کړي وي او عادي استاذان هم وي بلکه د یو سماوي آفة له کبله سره ټکر سي لکه مثلا بریکان کار پرېږدي یا کبنتی- باد سره و جنگوي ایا ضمان سته او پر چا دی؟؟ بینوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په داسي صورت کي پريوه هم ضمان نسته حکه له دې څخه ځان ژغورل ممکن نه دي.

کما في البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۳۰۱

وان لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه کتب خانه ص ۵۷۹۰ ج ۷

فان حدث التصادم بين السفينتين دون تفريط وانما هو بقوة القاهرة كريح شديدة عصفت فلا ضمان على أحد.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مکتبه حقانيه کوئته ص ۲۹۳ ج ۲۸

قال الفقهاء اذا كان الاصطدام بسبب قاهرا او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان بسبب قاهرا او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان على أحد.

وايضاً في البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۳۱۳

اذا كانت السيارة سليمة قبل السير ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من اجهزتها فقد افتت اللجنة الدائمة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية بانه لا ضمان على السائق باختصار.

وفي المغنى لابن قدامة طبع بيروت لبنان ص ۳۴۳ ج ۸

وان لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح او كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه ضبطها فلا ضمان عليه لانه لا يدخل في وسعه ضبطها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.

الاستفتاء نمبر (۱۷)

تاریخ... ۲۰۱۳.../...۳.../...۱۲...

که چیري په روان حالت کي موټر تائر خطاء کړی او په داغه تائر سره چاته یا دچا مال ته ضرر ورسېږي او یا له وجهي یې موټر چپه سي د چانفس یا مال ته تاوان ورسېږي په داسي حال کي چي موټر هم د مخه سم وي او استاذ هم عادي اتساډ وي ایا ضمان پر سته؟؟
بینوا توجروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په داسي صورت کي ضمان نسته چي له قواعدود مرور یې هم مخالفة نه وي کړی مثلاً پر خپل لاس روان وي حکه چي له دې څخه د ځان د ژغورولو امکان نسته.

کما في البحوث عربي طبع مکتبه عزيزيه ص ۳۱۳

اذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعدها تعهدا معروفا ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من اجهزتها فصدمت انسانا فقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية بانه لا ضمان على السائق وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على احد او شئ فما او تلف فلا ضمان عليه.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مکتبه حقانيه کوئته ج ۲۸

وقال الفقهاء اذا كان الاصطدام بسبب قاهرا او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان على احد

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ج ٧ ص ٥٢١٦
ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية (١) اذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعدر عليه الاحتراز منها و
هي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.

الاستفتاء نمبر (١٨)

تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

که چيري د موٽر چلونکي د بغل سړي د موټر اشترينگ کات کړی او له کبله يې اصطدام را مينځ ته سي ځاني يا مالي تاوان
پېښ سي ايا ضمان سته او پر چا دی؟؟ بينوا تو جروا

المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

په دې صورت کي ضمان دهر هغه تاوان چي پېښ سوی دي د بغل پر سړي دی ځکه ده تجاوز کړی دی.

کما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٢١٦ ج ٧

اذا كان الحادث بسبب خطأ الغير او تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

وفي البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٣١٨

ولكن اذا كان هناك شخص آخر مخاريزا حمله في نسبة الاهلاك الهية وتأثير فعله اقوى من تأثير المباشر فان الهلاك يضاف الى ذلك
الشخص الآخر.

الاستفتاء نمبر (١٩)

تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢...

که چيري استاذ خپل موټر د زيات خوب له وجهي متصادم (ټکر) کړی او څه زيان رامينځ ته سي ايا ضمان
سته او که يا؟؟ بينوا تو جروا المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

خوب داسي سبب دی چي په هغه کي احتياط کېدای سي چي په داسي وخت کي بايد موټرو نه چلول سي يا بل استاذ ته
موټر ورکول سي لهذا نو په داسي حال کي چي کوم زيان پېښ سوي دی ضمان به يې پر استاذ وي .

کما في البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ٢٩٤ القاعدة الثانية المباشر ضامن وان لم يكن متعديا وحاصل هذه
القاعدة ان من باشر الاضرار بالغير فهو ضامن للضرر الذي اصاب المضرور بفعله وان لم يكن المباشر متعديا بمعنى انه لم يكن فعله
محظورا في نفسه وهذا كالتائم الذي انقلب على آخر فقلته فانه قد باشر القتل معه انه لزمه لم يكن محظورا في نفسه ولذلك يضمن
دبة المقتول وايضا في ص ٣١٠ اذا كان المباشر هو سبب الوحيد الخ وايضا في ص ٣١٢ ان المباشر لا يشترط التضمينه التعدي.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٨١ ج ٧ : واماما يمكن تجنبه او الاحتياط عنه فيكون سببا موجبا

للضمان

تاریخ... ۲۰۱۳... ۳... ۱۲..

الاستفتاء نمبر (۲۰)

گهائي داسي پيڻبه سي چي غٽ باري موٽر چپه سي مگر په بغل کي کوچني سوار ي والا موٽر وي هغه ترلاندې سي ځاني، يا مالي زيان را مينځ ته سي ايا د غٽ موٽر چلونکي باندي ضمان سته او که يا؟ همداسي پيښه د کوډک په غره کي سوېده، بينوا توغروا
المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

دا يو داسي سبب دی چي د چلونکي په قدرت کي يې دفعه نسته او ځان هم نسي ځيني ساتلی بلکه يو سماوي آفة دی لهذا ضمان نه لري .

کما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه کتب خانه ص ۵۲۱۶ ج ۷

ولا يفي عن هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية (۱) اذا كان الحادث نتيجة امر قاهرة لا يستطيع دفعها وتعدر عليه الاحتراز منها وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان

وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبه حقانيه کوئته ص ۲۹۳ ج ۲۸ :

قال الفقهاء اذا كان الاصطدام بسبب قاهر او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان على أحد.

وفي المغنى لابن القدامة طبع بيروت لبنان: وان لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان الماء شديداً الجرية فلم يمكنه ضبطها فلا ضمان عليه لانه لا يدخل في وسعه ضبطها لانه لا يدخل في وسعه ضبطها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.

وفي البحوث عربي طبع مكتبه عزيزيه ص ۳۱۲ :

اذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهدا تعهدا معروفا ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من اجهزتها خرجت السيارة من قدرة السائق و مكنته من ضبطها فصدمت انسانا فقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية پانه لا ضمان على السائق وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على احد او شئ فمات او تلف فلا ضمان عليه.

تاریخ... ۲۰۱۳... ۳... ۱۲..

الاستفتاء نمبر (۲۱)

که چيري يو موټر يا کبنتی-مخته روانه وي بل يې د شا د خوا په موټر ووهي د هغه زيان ضمان په پرچاوي چي رامينځ ته سي، بينوا توغروا
المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

دلته که زيان د مخ په موټر يا کبنتی-کي پيدا سي نو ضمان د شا د موټر پر چلونکي دی او که د شا په موټر يا کبنتی-کي زيان پيدا سو نو ضمان د مخ د موټر او کبنتی-پر خاوند نسته، همداسي حکم دی په هغه صورت کي چي د مخ موټر ولاړ وي او همداسي حکم دی په فارسانو کي .

کما في الدر والرد ص ۴۲۸ ج ۵ : وفي الرد بعد قوله ان اصطداما اي تضاربا بالجسد آدر منتقى وهذا ليس على اطلاقه بل محمول على ما

إذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لاضمان على المقدم و ان عذب المقدم فالضمان على المؤخر وكذا في السفينتين آه طعن ابي سعود.

وفي المغنى لابن قدامة طبع بيروت لبنان ص ٢٤٠ ج ٨ : فصل فان كان احدهما يسير بين يدي الآخر فادركه الثاني فصدمة فماتت الدابتان فالضمان على اللاحق لانه المصادم والآخر مصدوم فهو بمنزلة الواقف مسألة قال وان كان احدهما يسير والاخر واقفا فعلى السائر قيمة دابة الواقف. وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبته حقاويه كؤتته ص ٢٩٢ ج ٢٨ فان كان احدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمة فماتت الدابتان او احدهما فالضمان على اللاحق لانه المصادم والآخر مصدوم فهو بمنزلة الواقف وان كان احدهما يسير والاخر واقفا فعلى السائر قيمته دابة الواقف و اذا كنت احد السفينتين واقفة والاخرى سائرة فلاشئ على الواقفة وعلى السائر الضمان.

وفي البحوث عربي طبع مكتبته عزيزيه ص ٣١٢ اذا وقف السائق سيارته امام اشارة المرور فصدمة سيارته من خلفه ودفعته الى الامام فصدمة سيارته احد فليس الضمان على سائق السيارة الامامية على سائق السيارة الخليفة وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالمملكة السعودية الخ باختصار.

البتة د مخ موتر يا كبتى يا دابة به بي قانونه حاي ولا يه يا پر بل لاس روانه نه وي بيا پر هريوه د بل ضمان دى. كما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٩٠ ج ٧ كما لو صدم الهاشي واقفا فالضمان على الهاشي لانه هو المتسبب ولو صدمت سفينة جائية واقفة كان الضمان على صاحب السفينة الجائية اذا لم تكن الواقفة متعديّة في وقوفها.

وكما في المغنى طبع بيروت لبنان ص ٣٤٣ ج ٨

فان كان القيمان مفرطين فعلى كل سفينة الاخر بما فيها نفس ومال.

وفي البحوث عربي طبع مكتبته عزيزيه ص ٤٠١

ان فرط ضمن كل سفينة للأخر ما فيها.

تاريخ... ٢٠١٣.../...٣.../...١٢..

الافتاء نمبر (٢٢)

كه چيري يو موتر دبره خطاء كړي د بل موتر هنداره ماته كړي يا يو څوك خوږ كړي ايا ضمان پرسته؟ بينوا توجروا
المستفتي :

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

كه چيري داسي دبره خطاء كړي چي په عادت كي له هغې خه څوك ځن نه كوري او په ځان ساتلو كي ځيني مشقت وي نو ضمان نه لري او كه په داسي اندازه غټه وي چي په عامو وختو كي څوك ځان ځيني ساتي موتر يا دابه نه پر خپري نو بيا ضمان پر چلونكي او راكب باندي سته.

كما في الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ٥٧٨٢ ج ٧ :

فما اثار الدابة بسنا بكها من الغبار او الحصى الصغار لاضمان فيه لانه لا يمكن الاحتراز عنه وهو امر معتاد واما الحصى الكبار او الغبار الزائد عن المعتاد فيجب الضمان فيهما لانه يمكن التحرز عن اثارها.

وفي الدر على هامش الرد ج ٥ ص ٤٢٧

فان اصابه بيدها او رجلها حصاة او نواة و اثار غبار او حجرا صغيرا ففقأ عينها او افسد ثوبا لم يضمن لعدم الامكان الاحتراز عنه ولو الحجر كبير اضمن لامكانه.

وفي زاد الفقيه ص ٨٦٩

وان طارت الدابة برجلها او يدها حصاة او نواة او اثارت غبارا او احجارا صغيرة ففقأ به عين انسان او افسد ثوبا لاضمان عليه لعدم امکان التحرز عنه ولكن لو اطارت حجلا كبيرا ففقأ به عين انسان فعليه الضمان لا مكان التحرز عنه.

تاریخ... ۱۳۰۲.../...۳.../...۱۲...

الاستفتاء نمبر (۲۳)

که چیری یو استاذ خپل موټر بل لاس ته واړوی او له کبله یې اصطدام ټکر را مینځ ته سي ایا ضمان سته او پر چا دی، بینوا توجروا **المستفتي :**

الافتاء بتوفيق الله تعالى وهو ملهم للصواب

هو ضمان د هر هغه تاوان ځاني او مالي سته او پر هغه استاذ دی چي موټريې د بل لاس ته اړولی دی ځکه ده بې قانوني کړې ده.

کما في البحوث ص ۳۱۱

فان كان سائق السيارة متعديا في سيره بمخالفة قواعد المرور مثل ان يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في ذلك المكان او لم يلتزم بخطه في الشارع الى قوله فلاخفاء في كونه ضامنا لان الضرر انما نشأ بتعدييه والمتعدي ضامن في كل حال.

وفي الفقه الاسلامي طبع امير حمزه كتب خانه ص ۵۷۹۰ ج ۷

اما اذا كان المخطئ احد المتصادمين كان الضمان عليه باتفاق الفقهاء.

وفي الموسوعة الفقهية طبع مكتبه حقانيه كوئته ص ۲۹۳ ج ۲۸

واذا كان الاصطدام بسبب تفريط احد رباني السفينتين أو قائدي السيارتين كان الضمان عليه وحده

الاستفتاء (۲۴)

که چیری تر موټر لاندې پل ونړېږي موټر چپه سي چاته ځاني يا مالي زیان ورو رسېږي ایا پر موټروالاباندي ضمان سته او که یا؟ بینوا توجروا؟.

الافتاء بتوفيق الله تعالى :

پر لاره او پله باندي هر څوک حق لري چي تگ ورباندي وکړي مگر خو چاته د ضرر رسولو څخه به تر هغه حده پوري ځان ساتي چي امکان لري يعني دده په وس کي وي لهذا په مذکوره صورت کي داسي حادثه ده چي ځان ځيني ساتل د استاذ (موټروال) په وس کي نه ده نو ځکه يې ضمان نسته پر ده باندي .

کما في الفقه الاسلامي ص ۵۲۱۶ ج ۷ : طبع امير حمزه كتب خانه

ولا يعفى عن هذه المسؤولية الا في الحالات الآتية (۱) اذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها و هي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.

وفي الموسوعة الفقهية ص ۲۹۳ ج ۲۸ : مكتبه حقانيه

قال الفقهاء، اذا كان الاصطدام بسبب قاهر او مفاجئ كهبوب الريح او العواصف فلا ضمان على احد.

وفي المغني لابن قدامة ص ج

وان لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح او كان الماء شديدا الجرية فلم يمكنه ضبطها فلا ضمان عليه لانه لا يدخل في وسعها ضبطها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.

وفي البحوث عربي ص ٣١٣:

اذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهدا تعهدا معروفا ثم طرا عليها خلل مفاجئ في جهاز من اجهرتها حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطها في المملكة العربية السعودية بانه لا ضمان على السائق وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على احد او شئ فمات او تلف فلا ضمان عليه.

الاستفتاء (٢٥)

که چیری د موټر څخه سړی (سواری) شوه سي يا مړ سي يا خوږ سي يا مړ سي يا خوږ سي ايا پر چلونکی يې ضمان سته او که يا؟

الافتاء بتوفيق الله تعالى

پر چلونکی يې ضمان نسته البته که د چلونکي د قصور او بې احتياطي له امله شوه سو مثلا ډېر تېز حرکت موټر ته ورکړی چي خلاف العادة وي سړی شوه سو بيا ضمان پر سته.

کما في الفقه الاسلامي ص ٥٢١٦ ج ٧ امير حمزه کتب خانه

اذا كان الحادث بسبب خطأ الغير او تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية وفي ص ٥٧٨١ و اما ما يمكن تجنبه او الاحتياط عنه فيكون سببا موجبا للضمان.

وفي البحوث العربي ص ٢٩٣ مكتبة عزيزيه

والاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة الى قوله و انما تقيدت بها فيما يمكن التحرز عنه دون ما لا يمكن التحرز عنه لانا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه يتعذر عليه استيفاؤه لانه يمتنع عن المشي والسير مخافة ان يبتلي بها لا يمكن ان يتحرز عنه.

الاستفتاء (٢٦)

که چیری څوک موټر و الا ته غوټه په لاس ورکړي دغه غوټه ځني شوه سوه له هغه شي تلف او خراب سو اوس پر موټر و الا باندي ضمان سته او که يا؟

الافتاء بتوفيق الله تعالى :

مالک د غوټي به ياد موټر و الا سره وي يا به نه وي په اول صورت کي ضمان نسته مگر هغه وخت ضمان سته چي د موټر و الا په فعل سره وي او داسي فعل وي چي خلاف العادة وي او که مالک د غوټي نه وو ورسره بيا که دده په فعل وو که متعدي وي که نه وي متعدي ضمان پر سته او که دده په فعل سره نه وو بيا که د هغه د بچا وېدو امکان نه وو نو اتفاقا ضمان نسته او که د بچا وېدو امکان وو بيا د صاحبينو پر قول ضمان پر سته هم دا قول مفتی

به دى .

كما في در المختار ص ٢٥ ج ٥ :

باب الضمان الاجير وفي القنية هذا اذا لم يكن رب المتاع او وكيله في السفينة فان كان لا يضمن اذا لم يتجاوز المعتاد وفي الرد بعد قوله هذا اذا لم يكن الخ.... وحاصل ما في الطواري عن المحيط ان ضمان المشترك ما تلف مقيد بثلاثة شرائط ان يكون في قدرته رفع ذلك.... وان يكون محل العمل مسلما اليه بالتخلية فلو رب المتاع او وكيله في السفينة لا يضمن وان يكون المضمون مما يجوز ان يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما ياتي .

وفي البحر ص ٢٩ ج ٨ : باب ضمان الاجير

ثم الاجير المشترك انما يضمن ما تلف في يده بثلاثة شرائط الاول ان يكون في قدرته دفع ذلك الفساد فلو لم يكن له قدرة الدفع كغرق السفينة فلا ضمان على الملاح الثاني ان يكون محل العمل مسلما اليه بالتخلية فلو لم يكن بان كان رب المتاع في السفينة او وكيله فانكرت السفينة بجذب الملاح لم يضمن و اما الثالث وهو ان يكون المضمون مما يجوز ان يضمن بالعقد فلو استاجر دابة لحمل عبد صغير او كبير فلا ضمان على المكاري الخ .

وفي الرد ص ٢٥ ج ٥ : باب ضمان الاجير مكتبه حنفية

اعلم ان الهالك اما بفعل الاجير او لا والاول اما بالتعدي او لا والثاني اما ان يمكن الاحتراز عنه او لا ففي الاول بقسميه يضمن اتفاقا وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي اوله لا يضمن عند الامام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا.... والمراد بالاطلاق في الموضوعين المصلح وغيره وفي البدائع لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل او بعد لانه امانة في يده وهو القياس وقال لا يضمن الا من حرق غالب او لصوص مكابرين وهو الاستحسان.... وقال بعضهم قول ابي حنيفة قول عطاء وطاؤس وهما من كبار تابعين وقولهما قول عمر وعلي رضي الله عنهما وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لاموال الناس والله اعلم. وفي التبيين بقولهما يفتى لتغيير احوال الناس و به يحصل صيانة اموال الناس اه لانه اذا علم انه لا ضمان ربما يدعى انه سرق او ضاع من يده الخ .

وايضاً في شرح المجلة الاتاسي كتاب الاجارة المادة ١١٦ ص ٧٢٠ و ٧٢١ ج ٢ : ، و عبارته ما في الرد فلا نقل ، وفي البحر ج ٨ ص ٢٨ وقد تقدم ان بقولهما يفتى في هذا الزمان لتغيير احوال الناس والله اعلم

وايضاً في الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ص ٢٠٩ ج ٢ . وفي تبیین الحقائق ص ١٣٧ ج ٦ باب ضمان الاجير .

وايضاً في احسن الفتاوى ص ٥١٥ ج ٨ اردو كتاب الجنابة والضمان ، وفي حاشية الشيخ الشلبي على التبيين ص ١٣٧ ج ٧ بعد قوله والمتاع في يده الخ وفي الدر المنتقى حت المجمع فصل الاجير المشترك ص ٥٢٤ ج ٣ ، وعندهما يضمن ان هلك بشئ امكن التحرز منه كالغضب والسرقة بخلا ما لا يمكن التحرز عنه كالموت والحريق الغالب والعدو المكابرين قال الزيلعي بقولهما يفتى اليوم صيانة لاموال انتهى والله اعلم .

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.